



DIREITO CIVIL – PESSOAS E BENS

117 minutos

Aula 1 - Direitos de personalidade

Aula 2 - Domicílio e curadoria dos bens do ausente

Aula 3 - Da pessoa jurídica

Aula 4 - Dos bens

Aula 1

DIREITOS DE PERSONALIDADE

Na aula de hoje estudaremos mais profundamente as temáticas atinentes aos Direitos de Personalidade.

29 minutos

INTRODUÇÃO

Olá, prezados estudantes!

Na aula de hoje estudaremos mais profundamente as temáticas atinentes aos Direitos de Personalidade. Em suma, os direitos da personalidade estão relacionados com características físicas, psíquicas e morais de uma pessoa, como explicam Gagliano e Pamplona Filho (2020). Eles são direitos inerentes as pessoas naturais desde o nascituro até a morte e também as pessoas jurídicas. O Código Civil disciplina como direitos da

personalidade o direito à vida, à imagem, ao nome e à privacidade.

Sendo assim, ao final, esperamos que o aluno possa compreender a importância dos direitos da personalidade e a aplicabilidade prática nas relações privadas.

CONCEITOS ACERCA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Para completar os estudos sobre as pessoas (mas que não se restringe somente a esse tema), é fundamental que estudemos os direitos da personalidade. Sua importância está no fato de que são direitos subjetivos não patrimoniais e diretamente relacionados à dignidade da pessoa humana.

Nos tempos remotos, em Roma, os escravos não possuíam direitos de personalidade, pois eles eram tratados como objetos. No Brasil, conforme Pereira (2017, p. 182) “a ideia da concessão de personalidade a todo ser humano vigorou mesmo ao tempo da escravidão negra, muito embora o regime jurídico do escravo não o equiparasse ao homem livre.”

Esses direitos dizem respeito a: a) Integridade física (proteção do corpo humano vivo ou morto): como o direito à vida, por exemplo etc; b) Integridade psíquica e intelectual (protegem as liberdades, a criatividade e sua interação social): a liberdade de pensamento, de expressão, de religião, de invenção entre outras; c) Integridade moral (proteção de valores intrínsecos à pessoa): o direito ao nome, à imagem, à honra etc.

Como não há hierarquia entre estes pontos (nenhum deve se sobrepor ao outro), em caso de colisão, devemos considerar qual prevalecerá no caso concreto (Enunciado 274 da IV JDC do CJF/STJ e artigo 489, §2º, Código de Processo Civil). O seu desrespeito pode gerar responsabilização civil e penal (artigo 935, CC), e sua proteção deve ampla: preventiva (artigo 12, CC) e repressiva (arts. 186, 927, CC, e artigo 497, parágrafo único, CPC).

Em alguns casos, é possível buscar uma indenização (reparação de danos materiais e morais) ou obrigações de fazer ou não fazer, como a retirada de um conteúdo ou material de circulação, dentre outras medidas, de acordo com cada caso.

Esses direitos são identificados a partir de algumas características (artigo 11, CC) que podem ser limitadas voluntariamente em certas situações. As características são:

- a) absolutos: devem ser respeitados por todos, mas certas qualidades podem sofrer limitação voluntária pelo titular, sob certo período (Enunciado 4 da I JDC do SJF/STJ);
- b) gerais: todas as pessoas os possuem;
- c) extrapatrimoniais: eles não têm, em regra, caráter patrimonial direto, apesar de certos efeitos econômicos que possam gerar;
- d) indisponíveis: não podem, geralmente, ser afastados, negociados ou transmitidos. Mas a disponibilização pode ocorrer, como no exemplo da exploração de imagem;
- e) imprescritíveis: podem ser exercitados a qualquer tempo, independentemente de prazo;

f) impenhoráveis: não podem ser penhorados e vitalícios: porque são próprios da pessoa durante a sua vida. Mas também podem projetar seus efeitos após a morte.

O Código Civil enumera os seguintes direitos da personalidade: o direito à vida, à imagem, ao nome e à privacidade. Além disso, são essenciais o direito à dignidade e integridade, protegendo tudo o que lhe é próprio, honra, vida, liberdade, privacidade, intimidade, entre outros.

DAS ESPÉCIES DE DIREITOS DA PERSONALIDADE E A EFETIVAÇÃO DO REGISTRO CIVIL

Conforme já citado anteriormente, os direitos de personalidade estão divididos em quatro modalidades. Tais direitos, são inerentes a pessoa, do momento do nascimento e em regra, até a morte (PEREIRA, 2017).

Inicialmente, temos o direito ao nome, disposto no artigo 16 do Código Civil, que indica que cada um tem direito ao nome, sendo ele composto pelo prenome e pelo sobrenome. O nome é o que identifica uma pessoa e a individualiza, mesmo após a sua morte, além de indicar os seus laços familiares (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2022). O nome de um indivíduo é composto pelo prenome simples (ex.: Carlos) ou composto (ex.: Carlos Augusto) e pelo sobrenome simples (ex.: Santos) ou composto (ex.: Santos Silva). O pseudônimo, conforme artigo 19 do Código Civil é protegido, desde que utilizado para atividades lícitas.

Vejamos: “Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.”

Importante ressaltar também que os direitos da personalidade acompanham a evolução da sociedade, desse modo é plenamente possível a alteração do nome conforme o artigo 57 da Lei de Registros Públicos (LRP) e também é possível alterar o prenome aos 18 anos por exposição ao ridículo ou nos casos em que duas pessoas têm o mesmo nome.

Quanto ao sobrenome, a alteração é admissível em casos excepcionais: pelo casamento e união estável, de forma analógica, bem como pela adoção, reconhecimento de filho, pelas relações de afinidade.

Outro direito que tem possui proteção é a palavra, imagem e intimidade conforme dispõe o artigo 20 do Código Civil, vejamos:



Art. 20 Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

A proteção a imagem abarca também a transmissão sonora. Havendo violação desse direito, a parte que se sentir lesada tem direito de requerer judicialmente uma indenização.

Nessa esteira de direitos da personalidade, é importante ressaltar a necessidade de que determinados atos sejam devidamente registrados em cartórios a fim de efetivar esse respectivo direito, como o registro de nascimento e conseqüentemente nome, adoção, óbito etc.

Esses e demais atos de registro civil são uma forma de documentar e ou registrar, em livro próprio, os fatos naturais da vida humana e os fatos humanos, dando-lhe publicidade, autenticidade, eficácia, além da necessária conservação.

Vale lembrar que, de acordo com o artigo 21 do Código Civil, a vida privada de cada um é inviolável e, por mais que vivemos em um mundo coletivo, esse direito deve ser assegurado pelo Estado.

Destacamos, por fim, que o domicílio é um elemento fundamental na individualização dos sujeitos e tem, portanto, grande interseção com os direitos da personalidade. A doutrina o define como “o lugar onde estabelece residência com ânimo definitivo, convertendo-o, em regra, em centro principal de seus negócios jurídicos ou de sua atividade profissional (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2022, n. p.)”. Acerca do domicílio da pessoa jurídica temos, tradicionalmente, sua sede, indicada no estatuto ou contrato social. As pessoas jurídicas de direito público, por fim, têm domicílio determinado por lei.

DA NECESSÁRIA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Conforme já explanado nos parágrafos anteriores, os direitos da personalidade dispostos no Código Civil, bem como na Constituição Federal de 88 são de suma importância para o indivíduo, pois os conceitos de pessoa e personalidade dentro do Direito Civil são interligados, pois a personalidade não constitui propriamente um direito, mas um atributo conferido ao ser humano, de que provém todos os direitos e obrigações.

Por serem direitos inerentes a condição humana, é necessário efetiva proteção por meio da legislação pátria. Sendo assim, a grande maioria dos doutrinadores afirmam que cabe ao Estado reconhecer quais são os direitos da personalidade que merecem proteção e positivá-los. Portanto, partindo dessa premissa, restaram positivados o direito ao nome, a honra, a imagem, privacidade e intimidade.

Posto isso, a legislação determina uma série de atos que devem ser praticados a fim de resguardar e garantir a todos uma irrestrita proteção aos direitos da personalidade, portanto há os atos de registro civil, garantindo ao indivíduo o direito de registrar nascimento, adoção, casamento civil, conversão de união estável em casamento, casamento religioso com efeitos civis, óbito e natimorto, além de averbações, anotações e expedição de certidões.

Nos dias atuais, é possível vislumbrar diversas situações em que os direitos da personalidade foram violados. Podemos citar, como exemplo o caso do cantor Cristiano Araújo e sua namorada Allana Moraes, que

faleceram em um acidente de carro no dia 24/06/2015. O caso teve grande repercussão e logo após os corpos chegarem a funerária, uma série de fotografias e filmagens da autópsia do cantor foram divulgadas pelas redes sociais, levantando um intenso debate entre a liberdade de expressão x direito à imagem e privacidade, levando até mesmo ao indiciamento dos profissionais envolvidos na autópsia do casal.

Portanto, no dia a dia e na vida prática, verifica-se que as questões atinentes aos Direitos da Personalidade, bem como as suas violações ocorrem constantemente, de modo que o conhecimento nessa área é imprescindível.

Desse modo, pode-se afirmar os direitos da personalidade são fundamentais ao indivíduo, compondo aquilo que lhe dá dignidade, identificação pessoal e social, e segurança em sua vida. Assim sendo, são direitos que merecem atenção de toda a sociedade, a fim de que sejam assegurados e cumpridos em todos os âmbitos. Neste sentido, o Estado deve continuar mantendo e fortalecer a proteção aos direitos da personalidade, seja assegurando as previsões do Código Civil e da Constituição ou com um trabalho reparativo da Justiça. Quanto a ela, até mesmo o Direito Penal é um mecanismo para proteger esses direitos, tendo diversas tipificações que buscam coibir crimes contra o nome, a honra, a imagem, privacidade e intimidade, como por exemplo:

- calúnia;
- difamação;
- injúria;
- violação de correspondência;
- divulgação de segredo;
- violação do segredo profissional;
- violação de direito autoral;
- ultraje a culto; e
- registro não autorizado da intimidade sexual.

VÍDEO RESUMO

Nesta aula estudamos sobre os direitos da personalidade e vimos que envolvem os direitos subjetivos da pessoa humana que, fundados no direito constitucional, tem o intuito de proteger a integridade física, intelectual, moral, pessoal e social da pessoa física e jurídica. Por esse motivo, abordamos os seus conceitos, fundamentos e características, bem como o direito ao nome, proteção à palavra, imagem e intimidade, e, os atos de Registro Civil.

Saiba mais

A temática aqui tratada é de suma importância, pois abrange uma série de direitos que são inerentes a todos os indivíduos e afetam a vida de forma cotidiana. Sendo assim, é necessário que o aluno tenha compreendido todo o conteúdo. A fim de aprofundar mais os temas aqui trabalhados, sugiro a realização do curso gratuito denominado “Direito à Identidade, Cidadania e Documentação” da plataforma Escola Virtual que ensina e detalha a importância do registro civil e as problemáticas existentes na ausência dos respectivos registros.

Saiba mais em: <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/397>. Acesso em: 18 nov. 2022.

Ademais, para aprofundar os estudos referente aos direitos da personalidade, recomendo a leitura do artigo “Disponibilidade dos direitos de personalidade e autonomia privada” elaborado por Roxana Cardoso Brasileiro Borges que descreve detalhadamente todos os direitos da personalidade.

Saiba mais em: <https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/5457>. Acesso em: 25 nov. 2022.

Aula 2

DOMICÍLIO E CURADORIA DOS BENS DO AUSENTE

Na aula de hoje iremos trabalhar sobre os efeitos existentes em relação ao domicílio das pessoas, sejam naturais e/ou jurídicas, bem como o que ocorre com os bens dessas pessoas quando se ausentam de seu domicílio por um tempo indefinido sem deixar notícias.

28 minutos

INTRODUÇÃO

Olá, prezados estudantes!

Na aula de hoje iremos trabalhar sobre os efeitos existentes em relação ao domicílio das pessoas, sejam naturais e/ou jurídicas, bem como o que ocorre com os bens dessas pessoas quando se ausentam de seu domicílio por um tempo indefinido sem deixar notícias. No Direito Civil, o domicílio é em suma o local onde a pessoa reside ou tem os seus negócios, ou seja, onde responde por suas obrigações jurídicas com ânimo definitivo.

Se um indivíduo deixa o seu domicílio, por um longo tempo sem dar notícias, dá-se o fenômeno denominado “ausência” e que acarreta a necessidade de nomear alguém para administrar o patrimônio desse ausente. Sendo assim, ao final, esperamos que o aluno possa compreender as diversas espécies de domicílio, bem como os efeitos da ausência.

DO DOMICÍLIO DAS PESSOAS E DA AUSÊNCIA NO ÂMBITO DO DIREITO CIVIL

No Direito Civil, é importante determinar o local onde as pessoas estão estabelecidas, seja a pessoa natural ou jurídica. A esse local dá-se o nome de **domicílio**, que traz inúmeras consequências jurídicas para os indivíduos, como obrigações, contratos e até mesmo ações judiciais. Desse modo, o domicílio pode ser resumido como o local de constituição da família e de interesses econômicos (PEREIRA, 2017).

O domicílio pode então ser conceituado como o local onde um indivíduo possa ser encontrado para efeitos jurídicos, bem como o local onde de forma habitual exerce ou pratica seus atos e negócios jurídicos, conforme preceitua o artigo 70 do Código Civil que assim assevera: “Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.” As pessoas jurídicas possuem domicílio no local onde seus credores possam efetivar o cumprimento das obrigações, ou seja, a sede da empresa.

Dessa forma, o ordenamento jurídico disciplina 3 espécies de domicílios: **domicílio legal** ou **necessário**, **voluntário** e **profissional**. Importante ressaltar que, embora muitos alunos confundam, domicílio e residência não são a mesma. É considerado residência um simples estado de fato, como se fosse um elemento que compõe o conceito de domicílio (GONÇALVES, 2022).

Sendo assim, toda pessoa, jurídica ou natural possui um local em que possa ser encontrada com frequência. Portanto, quando uma pessoa “desaparece” de seu domicílio, sem data para retorno, sem deixar o local onde possa ser encontrada, seja de forma voluntária ou decorrente de um acidente em que o corpo não foi localizado, por exemplo, temos a existência da denominada ausência.

A **ausência** pode ser conceituada como o desaparecimento de uma pessoa de seu domicílio, sem informar o local onde pode ser encontrada e sem dar notícias posteriormente, sem que tenha deixado alguém responsável para cuidar de seu patrimônio (GONÇALVES, 2022). Dessa forma, no caso de decretada ausência, será nomeado um curador a fim de administrar os bens do ausente, conforme determina o artigo 22 do Código Civil, vejamos:



Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador.

Desse modo, diante da ausência de alguém, deverá seguir o seguinte procedimento: inicialmente há a fase de curadoria dos bens do ausente, onde o juiz nomeara um curador. Posteriormente, caso a situação da ausência ainda persista, o juiz determinará a abertura da **sucessão provisória** e somente após todo esse trâmite e passado o prazo de 10 anos, dar-se-á a **sucessão definitiva** (GONÇALVES, 2022)

Além de bens, a ausência também produz efeitos jurídicos em relação ao **casamento**, sendo uma possibilidade de dissolução da sociedade conjugal, pois não é justo que uma pessoa permaneça casada com um indivíduo que desapareceu de seu domicílio.

DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE DOMICÍLIO E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA AUSÊNCIA

Conforme descrito anteriormente, em nosso ordenamento jurídico há a divisão do domicílio em 3 “espécies”: domicílio legal ou necessário, voluntário e o profissional.

O domicílio **legal** é imposto por lei a certas pessoas (artigos 76, 77 e 1.567, CC), como os incapazes, os servidores públicos, os militares, os marítimos, os presos, os casados, os agentes diplomáticos brasileiros.

O domicílio **voluntário** é aquele escolhido livremente (geral: artigo 74, CC) ou fixado por contrato (como o foro contratual: artigo 78, CC). Quem não possuir residência habitual terá como domicílio o local onde for encontrado (domicílio aparente: artigo 73, CC), como no caso dos andarilhos e dos ciganos.

O domicílio **profissional**, nos termos do artigo 72 do Código Civil é o local onde a pessoa desenvolve a sua atividade profissional. No caso das pessoas que exercem a profissão em diversos locais, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem.

Cabe aqui ressaltar que, na hipótese de domicílio voluntário, mais precisamente ao foro de eleição, a jurisprudência não proíbe que o credor escolha o foro do domicílio do devedor, quando estes foram diferentes. Também é interessante analisar que, nos contratos de adesão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a cláusula de eleição é desconsiderada.

Desse modo, fica clara a importância de cada espécie de domicílio disposta no Código Civil. Contudo, em alguns casos temos a ocorrência do desaparecimento de alguém do seu domicílio, seja de forma voluntária ou involuntária (acidente sem localização do corpo. Ex: aéreo em alto mar). Nesse caso, desaparecido alguém, ocorre a denominada ausência, já conceituada anteriormente.

Nos casos de **ausência** e ausente algum procurador anteriormente nomeado, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-lhe curador. Inicialmente, temos a abertura da **sucessão provisória**, conforme disciplina o artigo 28 do Código Civil. Os bens serão entregues aos herdeiros, porém, em caráter provisório e condicional, ou seja, desde que prestem garantias da restituição deles.

Posteriormente, passados dez anos da sucessão provisória e não tendo o ausente retornado, temos a abertura da sucessão definitiva, conforme preceitua os artigos 37 e 38 do Código Civil. Contudo, em alguns

casos pode ocorrer o retorno desse ausente, desse modo há 4 possibilidades jurídicas:

- a) retorno durante arrecadação dos bens: o ausente entrará na posse dos bens;
- b) retorno antes da sucessão definitiva: cessarão as vantagens dos sucessores provisórios;
- c) retorno até 10 anos da sucessão definitiva: receberá os bens existentes no estado em que se acharem;
- d) retorno após 10 anos da sucessão definitiva: o ausente não mais terá direito aos bens deixados.

A ausência também produz efeitos em relação ao **matrimônio** do cônjuge. Nesse caso, nos termos do §1º do artigo 1.571 o casamento estará finalizado caso seja verificado a ausência, afinal, seu texto diz sobre o término do matrimônio em caso de morte, divórcio e da presunção quanto ao ausente estabelecida pelo Código.

DA IMPORTÂNCIA DE DETERMINAÇÃO DO DOMICÍLIO E CURADORIA DOS BENS DO AUSENTE

Verifica-se que o instituto do domicílio é de extrema importância para o Direito Civil. É pelo local onde a pessoa estabelece seu domicílio que pode ser formadas as relações jurídicas, resultando em obrigações, formação de contratos, sendo tal domicílio de livre escolha e determinação do indivíduo (GONÇALVES, 2022). Dessa forma, é imprescindível a fixação de um domicílio para o indivíduo, caso contrário, torna-se quase impossível localizá-lo. Sendo assim, a lei disciplina diversas espécies de domicílio a fim de enquadrar todas as pessoas. Importante citar, em relação a guarda compartilhada, como é definido o domicílio? Nesse caso, os filhos possuem em regra, pluralidade de domicílios, variando o quantitativo de domicílios conforme o número de mães e/ou pais envolvidos. Se pensarmos em uma criança de 10 anos, por exemplo, que é incapaz e deve ter seus atos da vida civil exercidos pela(s) mãe(s) ou pelo(s) pai(s), faz total sentido que tenha como domicílio a residência de ambos.

Cabe ressaltar também, embora aplicável em outros âmbitos, a regra de fixação do domicílio possui maior amplitude, como no Direito Internacional Privado, onde, a lei do domicílio que regula o estado, a capacidade das pessoas, o nome e o direito de família (LINDB, art. 7º) (GONÇALVES, 2022).

Outra questão interessante em relação a fixação de domicílio em relação aos imóveis abandonados. Em recente decisão, o STJ reconheceu que “a habitação em prédio abandonado de escola municipal pode caracterizar o conceito de domicílio em que incide a proteção disposta no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal”, de acordo com o disposto no informativo do julgamento do **AgRg no HC 712.529-SE**. A respeito da inviolabilidade do domicílio, confira:



(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados

— (AgRg no HC n. 712.529/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022)

Ademais, estritamente ligado ao conceito de domicílio, temos o fenômeno da ausência. É impreterível existirem normas em nosso ordenamento jurídico que disciplinem o patrimônio daquele que se ausente do seu domicílio e nada se tem notícias. Portanto, o Código Civil deixou bem determinado a forma pela qual se dará a sucessão de todo o patrimônio, deixando claro as hipóteses que podem ocorrer caso esse ausente retorne algum dia.

Quanto a ausência, apesar de ser um assunto que não ganha muito destaque, muitos cartórios possuem uma lista extensas de pessoas que são consideradas desaparecidas. Temos como exemplo a frota de ônibus de Belo Horizonte, que coloca mensalmente em seus carros a foto de três pessoas desaparecidas a cada mês e o número de contato caso tenha visto alguma delas.

Além dos aspectos patrimoniais, o instituto da ausência afeta diretamente as relações conjugais também, pois com a decretação da ausência, é possível dissolver o vínculo matrimonial. Tal entendimento se mostra plenamente razoável, pois ninguém deve ser mantido em uma relação por tempo indiscriminado, sem saber se o cônjuge irá retornar ou não, se está vivo ou não. No mesmo sentido, a ausência pode ensejar a presunção da morte, abrindo espaço para a abertura de sucessão provisória.

VÍDEO RESUMO

Vimos que o Direito Civil também trata dos direitos de pessoas ausentes, que, devido às suas características específicas e a existência de bens, necessita de que o juiz declare a ausência e nomeie um curador a pedido de pessoa interessada ou do Ministério Público. Sendo assim, abordamos o domicílio da pessoa natural e jurídica; a curadoria dos bens do ausente, a sucessão inerente, o retorno do ausente e a ausência como causa de dissolução da sociedade conjugal.

Saiba mais

Na aula de hoje, os estudos foram aprofundados em relação a temática de domicílio e ausência do indivíduo. Apesar de serem assuntos que muitos alunos acreditam que não são importantes, trazem diversos efeitos na vida prática. Desse modo, sugerimos a leitura do artigo “MOROSIDADE DA COISA JULGADA PARA DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA E SUCESSÕES PROVISÓRIA E DEFINITIVA”, de autoria de Clarissa Gaspar Massi, Daniela Bonassa e Gabriel Cavalcante Cortez, a fim de ampliar o conhecimento sobre a temática da ausência e entender mais como funciona todo o trâmite processual.

Disponível em:

https://www.unirios.edu.br/revistarios/media/revistas/2021/31/morosidade_da_coisa_julgada_para_declaracao_de_ausencia_e_sucessoes_provisoria_e_definitiva.pdf. Acesso em: mar. 2023.

Aula 3

DA PESSOA JURÍDICA

Na aula de hoje, continuaremos nossos estudos em relação ao Direito Civil e trataremos nessa aula sobre as pessoas jurídicas disciplinadas em nosso Código Civil.

29 minutos

INTRODUÇÃO

Olá, prezados estudantes!

Na aula de hoje, continuaremos nossos estudos em relação ao Direito Civil e trataremos nessa aula sobre as pessoas jurídicas disciplinadas em nosso Código Civil. Aqui trabalharemos a respeito do surgimento e requisitos para criação de uma pessoa jurídica, as espécies, responsabilidades e a extinção da pessoa jurídica,

assuntos que são de extrema relevância e que possuem grande incidência na vida prática e que de certa forma causa até pânico em alguns alunos.

Ao final da aula, esperamos que você tenha compreendido toda temática referente as pessoas jurídicas e possa aplicar os conceitos aqui aprendidos na vida prática.

DAS PESSOAS JURÍDICAS: NATUREZA, REQUISITOS, ESPÉCIES, RESPONSABILIDADE E EXTINÇÃO

No âmbito do Direito Civil, as pessoas jurídicas estão disciplinadas no Código Civil nos arts. 40 a 69. A pessoa jurídica pode ser conceituada como um conjunto de pessoas que se reúnem para a realização de um objetivo (GAGLIANO, FILHO, 2020). O principal objetivo da criação das pessoas jurídicas é a separação entre o patrimônio da entidade e das pessoas físicas que a integram.

Conforme preceitua Gonçalves (2020) e Gagliano e Pamplona Filho (2020), existem 5 teorias que explicam as pessoas jurídicas, sendo elas: teoria da ficção, teoria da realidade, realidade objetiva ou orgânica, realidade objetiva ou institucionalista e realidade técnica. No Brasil, adotamos a teoria da realidade técnica, já que as pessoas jurídicas são consideradas entes reais, com atuação social reconhecida. Como empresas, elas só adquirem personalidade jurídica depois da inscrição de seus atos constitutivos no registro competente, no caso do Direito Privado (art. 45, CC).

Para a constituição de uma pessoa jurídica, os interessados devem manifestar:

- a) **vontade humana** para criação de uma entidade distinta da de seus membros. Ela é materializada no **ato de constituição**, que deve ser escrito. São necessárias duas ou mais pessoas com vontade convergentes, ligadas por uma intenção comum (*affectio societatis*);
- b) a elaboração do **ato constitutivo**, requisito formal exigido pela lei e denominado estatuto ou contrato social;
- c) o **registro do ato constitutivo** no órgão competente, para que então comece a existência da pessoa jurídica de direito privado (art. 45, CC);
- d) a **licitude do objeto** (art. 104, II, CC), que deve ser também determinado e possível.

Em nosso ordenamento jurídico, as pessoas jurídicas são classificadas em dois grandes grupos:

- a) pessoas jurídicas de direito público (art. 41 do CC): a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, os Municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei;
- b) pessoas jurídicas de direito privado (art. 44 do CC): as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos.

As pessoas jurídicas de direito privado têm uma autonomia patrimonial para a prática de suas atividades, principalmente no campo empresarial. Mas você sabia que seus membros podem ser individualmente afetados, em caso de fraude e má-fé, quando um juiz pode atingir bens particulares de seus administradores

ou sócios? O Código Civil autoriza a desconsideração da personalidade jurídica na presença do abuso da personalidade jurídica ou de confusão patrimonial que ensejem prejuízo ao credor (art. 50).

Quando o patrimônio da sociedade empresarial é perseguido para satisfazer a obrigação de um dos seus sócios, é também possível na modalidade inversa, quando se constata que a pessoa jurídica foi utilizada como escudo para prejudicar terceiros. Contudo, embora pareça uma temática simples, o instituto da personalidade jurídica envolve diversas nuances e levanta diversas dúvidas.

DAS ESPECIFICIDADES EM RELAÇÃO AS PESSOAS JURÍDICAS

A pessoa jurídica, também denominada como pessoa coletiva, moral, fictícia ou abstrata possui personalidade, para que possam exercer direitos e deveres civis. Gagliano e Pamplona Filho (2020) explicam que o registro da pessoa jurídica tem natureza constitutiva, por ser atributivo de sua personalidade, diferentemente do registro civil da pessoa natural, eminentemente declaratório da condição de pessoa, já adquirida no instante do nascimento com vida.

A existência legal das pessoas jurídicas de Direito Privado começa a partir da inscrição dos seus atos constitutivos em registro competente. Sobre o tema, Lôbo (2020) leciona que: a pessoa jurídica apenas nasce quando conclui seu registro público. Antes do registro, há associação, fundação ou sociedade, mas não pessoa jurídica. O prazo de decadência, ou seja, de perda do direito para se pedir a anulação de uma pessoa jurídica, constituída em desrespeito à lei, é de três anos, a partir da publicação de sua inscrição no registro (art. 45, parágrafo único, CC).

O ato de registro é inerente a todas as pessoas jurídicas, inclusive para as pessoas jurídicas de direito privado. Conforme citado anteriormente as pessoas jurídicas de direito privado são divididas em 5 espécies.

As associações são um conjunto de pessoas sem fins lucrativos (arts. 53 a 61, CC) criadas por estatuto para fins religiosos, morais, culturais, assistenciais, desportivos ou recreativos. Mesmo que uma associação se mostre rentável, todo o lucro deverá ser reinvestido na própria instituição. As sociedades são compostas por pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e partilha, entre si, dos resultados (GONÇALVES, 2020). As sociedades são divididas em simples e empresárias.

As fundações são aquelas que constituem um acervo de bens, colocados à disposição de certas finalidades estabelecidas pelo seu instituidor, sem caráter lucrativo (art. 62, CC). As organizações religiosas são todas as entidades de direito privado, formadas pela união de indivíduos com o propósito de culto a determinada força ou forças sobrenaturais, por meio de doutrina e ritual próprios, envolvendo, em geral, preceitos éticos (GLAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2020). Os partidos políticos são grupos autônomos de pessoas, com fins políticos, objeto de tratamento de leis especiais (§3º, art. 44, CC).

Importante ressaltar que, independentemente do regime jurídico, todas as pessoas jurídicas citadas no

parágrafo anterior podem e devem ser responsabilizadas pelos seus atos praticados. E para que essa responsabilização seja possível, é necessário a desconsideração da personalidade jurídica, que permite a afetação do patrimônio dos sócios.

Na legislação civil também há previsão de outras formas de extinção da pessoa jurídica, podendo ser:

- a) convencional: pela deliberação de seus integrantes, conforme as regras que constam em seus atos constitutivos;
- b) administrativa: caso seja cassada a autorização, concedida pelo Poder Público, necessária para constituição e funcionamento da pessoa jurídica, pela prática de atos nocivos ao bem coletivo ou em caso de desvio de finalidade;
- c) judicial: o Poder Judiciário intervém nos casos previstos em lei, nas situações que constarem do contrato social ou estatuto, por iniciativa de qualquer um dos seus membros (arts. 1034 e 1035, CC).

A APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS INICIAIS EM RELAÇÃO AS PESSOAS JURÍDICAS

Como vimos nos parágrafos anteriores, a temática aqui trabalhada é extensa e possui diversos conceitos que são de suma importância para a vida prática na área do Direito. Até porque compreender um conteúdo específico, em seus mais variados aspectos, é fundamental para um profissional que irá aplicar a lei de maneira justa e coerente, a fim de evitar as arbitrariedades.

Hoje em dia é comum as pessoas quererem abrir uma empresa e abandonarem seus empregos fixos (CLT) para se aventurarem no mundo do empreendedorismo. Sendo assim, além de conhecer quais são as **espécies de pessoas jurídicas existentes**, bem como os **requisitos para constituição** é interessante conhecer também as diversas nuances que envolvem as pessoas jurídicas, como a **responsabilização**, **formas de extinção** e até mesmo a possibilidade de **desconsideração da personalidade** em caso de eventual cometimento de irregularidades.

Conforme pesquisa do IBGE, em 2022, já são mais de 25 milhões de pessoas que possuem um registro de CNPJ, significando uma alta de 7,2% no ano, que tem ligação com a crescente realização de trabalhos pelos MEIs. Portanto, verifica-se haver uma grande necessidade de profissionais que detenham conhecimento nessa área.

Desse modo, também se mostra importante entender mais detalhes sobre **as associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos** tendo em vista o crescente registro. A respeito das associações, nos termos do artigo 55 do CC, os associados devem ter direitos iguais, mas algumas vantagens para certas categorias podem ser instituídas no estatuto. Importante ressaltar, também, que houve, nos últimos anos, um crescente registro de partidos políticos no país, mesmo que a legislação relativa a criação de novos partidos tenha deixado esse processo mais difícil. E sendo os partidos políticos pessoa jurídica de direito privado, é importante o conhecimento nessa área.

O conhecimento em relação à pessoa jurídica também se mostra muito importante, pois a função de empreender no país não é fácil. É necessário muito planejamento e constante aperfeiçoamento e monitoramento. O controle das informações também é importante, tanto dos dados contábeis e financeiros, como das relações jurídicas envolvidas nas etapas que se desenrolam até o resultado lucro, que é a finalidade máxima da atividade empresarial. De outra forma não é possível planejar e gerar estratégias de negócios. Também é fundamental conhecer os critérios de desconsideração da personalidade jurídica, pois muitos profissionais da área jurídica se questionam se o judiciário segue regularmente as regras para esse procedimento. Portanto, profissionais qualificados no mercado são sumariamente importantes, a fim de garantir a aplicabilidade da legislação.

Como você pôde perceber, apesar de estarmos tratando de assuntos iniciais, de caráter teórico essa matéria já possui aplicação prática, ficando completamente evidente que os estudos a respeito desse conteúdo são necessários para sua atuação prática.

VÍDEO RESUMO

Nesta aula estudamos que a personalidade jurídica é uma entidade composta por uma pessoa ou um grupo delas, que possui direitos e obrigações e cujo objetivo se dá para realizar atividades com fins lucrativos ou não. Sendo assim, foram abordados o conceito, a natureza jurídica e os requisitos; a pessoa jurídica de direito privado; as responsabilidades das pessoas jurídicas de direito privado e público e a sua extinção.

Saiba mais

Na aula de hoje, os estudos foram focados nas pessoas jurídicas, suas espécies, conceitos, formas de constituição e consequente extinção. Por ser uma temática atual e relevante, sugiro que o aluno(a) possa aprofundar os seus conhecimentos por meio da leitura do artigo “A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS” elaborado por Nathalia Vernet de Borba Carvalho, que descreve mais detalhadamente e de forma aprofundada a desconsideração da personalidade jurídica.

Disponível em: https://www.pucrs.br/direito/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/nathalia_carvalho.pdf

Acesso em: mar. de 2023.

Para conhecer mais sobre a desconsideração da personalidade jurídica, confira o texto “Judiciário desrespeita restrições à desconsideração da personalidade jurídica” escrito pelo advogado Wander Barbosa, que indica desrespeito às restrições da desconsideração por parte do Judiciário.

Disponível em: <https://drwanderbarbosa.jusbrasil.com.br/artigos/592957525/judiciario-desrespeita->

[restricoes-a-desconsideracao-da-personalidade-juridica](#). Acesso em: mar. 2023.

Confira a reportagem “Cresce o número de pessoas jurídicas no Brasil” no site da Band que mostra melhor esses números.

Disponível em: <https://www.band.uol.com.br/band-multi/prudente-e-regiao/noticias/cresce-o-numero-de-pessoas-juridicas-no-brasil-16535402>. Acesso em: mar. 2023.

Para finalizar, temos uma matéria do Contraponto que informa sobre o aumento de partidos políticos, que também são pessoas jurídicas, no Brasil.

Disponível em: <https://contraponto.jor.br/brasil-agora-tem-32-partidos-politicos/>. Acesso em: mar. 2023.

Aula 4

DOS BENS

Na aula de hoje dedicaremos nosso tempo para conhecermos mais da temática relacionada aos bens, tutelados pelo Direito Civil nos arts. 79 a 103.

30 minutos

INTRODUÇÃO

Olá, prezados estudantes!

Na aula de hoje dedicaremos nosso tempo para conhecermos mais da temática relacionada aos bens, tutelados pelo Direito Civil nos arts. 79 a 103. Veremos toda a divisão do conteúdo, o que são considerados bens, espécies e demais classificações.

Os bens, em suas diversas espécies, fazem parte da vida de toda sociedade, presentes nos mais diversos contextos do cotidiano. Nos dias atuais, a interdisciplinaridade é fundamental para que você, que planeja ser jurista, desempenhe sua função de forma completa e competente. Nesse sentido, o estudo do tema é essencial para o exercício adequado de sua profissão em qualquer área que vier a atuar.

Ao final, esperamos que o aluno tenha compreendido toda temática relacionada aos bens disciplinados pelo Direito Civil e possa aplicar os conceitos aqui aprendidos na vida prática.

DOS BENS E SUAS ESPÉCIES

Para iniciarmos nossos estudos a respeito dos bens, é importante entender o que são. Os bens podem ser entendidos como coisas que são suscetíveis de apropriação pelo homem e que possuem valor econômico (GONÇALVES, 2022). Portanto, pode-se concluir que coisas que não podem ser “apropriadas” pelo homem, como o ar por exemplo, não pode ser considerado um bem, do ponto de vista jurídico.

O Código Civil de 1916 não diferenciava os bens das coisas. Já a versão de 2002 dedica todo o Livro II da Parte Geral ao estudo dos bens (entre os arts. 79 a 103). O termo “bem” é explicado na Parte Geral, e a expressão “coisa” está na Parte Especial (a partir do art. 1.196).

O atual Código Civil tratou de diferenciar e especificar diversas espécies de bens existentes em nossa sociedade. Inicialmente, temos a divisão entre bens principais, que podem ser entendidos como aqueles que possuem existência própria, independentemente de qualquer outro para exercer sua finalidade e bens acessórios são aqueles cuja existência se vincula aos bens principais, não podendo existir sem eles, como a árvore que precisa do solo e os juros que necessitam do crédito para serem gerados. Segundo a teoria da gravitação, o bem acessório orbita em torno do principal, seguindo a sua mesma sorte.

Posteriormente, temos a divisão em relação a titularidade do domínio (art. 98 do CC), que podem ser: a) públicos: os bens das pessoas jurídicas de direito público e os privados são todos os demais.

Há também a divisão em bens corpóreos, que são os que têm existência física, material e podem ser tangidos pelo homem e incorpóreos são os que têm existência abstrata ou ideal, mas valor econômico (exemplos: fundo de comércio, sucessão, crédito etc).

O Código Civil tratou também de especificar os bens móveis e imóveis, conforme os arts. 79 a 84. Os bens imóveis São aqueles intransportáveis, ou seja, cujo deslocamento é impossível sem que sua substância seja destruída ou alterada e os bens móveis são aqueles que possuem como característica a mobilidade, pois, devido a ela, podem se mover sem que sua substância seja alterada ou danificada.

Os bens também podem ser, conforme o art. 85 do Código Civil, fungíveis que apresenta como característica a impessoalidade. Assim sendo, são aqueles bens móveis que permitem substituição por qualquer outro equivalente, seja em quantidade ou qualidade e os infungíveis estes apresentam aspecto individualizado, isto é, seja por interferência humana ou de qualquer natureza, possuem valor especial, não sendo suscetíveis de substituição por outros.

Conforme preceitua o art. 86 do Código Civil, também existem os bens consumíveis que são aqueles cuja destruição de sua substância após o uso é imediata e os inconsumíveis, que podem ser utilizados de forma continuam, mas que não se deterioram com o uso (GONÇALVES, 2022).

Nos arts. 87 e 88 do CC, temos a classificação de bens em divisíveis, que são bens possíveis de se fracionar sem prejuízo de sua substância, diminuição do seu valor ou perda da finalidade para qual foi destinado e indivisíveis, que são aqueles impossíveis de fracionamento, pois este resultaria na perda de sua substância. E por fim, temos os bens coletivos que são aqueles que formam um conjunto homogêneo de bens singulares, com destinação unitária e os bens singulares, entendidos como autônomos e individuais.

AS ESPECIFICIDADES EM RELAÇÃO AOS BENS

A classificação dos bens é demasiadamente extensa. Os bens que são inicialmente divididos entre principais e acessórios, possuem ainda uma subdivisão, que são as classes de bens acessórios:

- a) produtos (arts. 95 e 1.232 do CC): que são considerados tudo aquilo que se retiram da coisa, resultando na diminuição de sua quantidade, pois tais produtos não se “geram” de forma periódica (GONÇALVES, 2022). Ex: metais e pedras preciosas;
- b) frutos (arts. 95 e 1.232 do CC), que são coisas produzidas de forma periódica (GONÇALVES, 2022). Ex: cria de animais;
- c) pertencas (art. 93 do CC): destinam-se, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Ex: mesa e cadeiras de uma casa, trator de uma fazenda.

As benfeitorias (art. 96 do CC), também consideradas uma classe dos bens acessórios, são divididas em três espécies:

- a) úteis (art. 96, §2º) “que aumentam ou facilitam o uso do bem”;
- b) necessárias (art. 96, §3º): “têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.”;
- c) voluptuárias (art. 96, §1º): consistem em objetos de luxo e recreio.

Posteriormente, a divisão entre bens públicos e bens particular também possui uma subdivisão. Sim, mais uma. Os bens públicos podem ser:

- a) de uso comum do povo, como praças, mares, estradas etc;
- b) de uso especial são aqueles que somente são utilizados para execução de serviços públicos como edifícios utilizados por autarquias;
- c) dominicais são os bens que constituem o patrimônio das pessoas públicas, sejam da administração direta ou indireta (GONÇALVES, 2022).

Devemos ressaltar que os bens públicos não estão sujeitos a usucapião, por disposição do artigo 102 do Código Civil.

A classificação em relação aos bens móveis e imóveis, também ocorre uma outra divisão. Os bens imóveis podem ser:

- a) por natureza: o solo, com sua superfície, subsolo e espaço aéreo;
- b) acessão natural: é tudo que se adere ao solo, árvores e frutos, ainda que pendentes;
- c) acessão artificial ou industrial: ocorre quando um bem adere ao solo por vontade humana. Ex: construções.

Cabe ressaltar que também há bens por determinação legal, conforme preceitua o art. 80 do CC.

Em relação aos bens móveis, temos os que são considerados móveis por natureza, que podem ser transportados sem que haja deterioração, os semoventes, que possuem movimento próprio, como os animais e os móveis propriamente ditos, que permitem serem tirados do lugar por força alheia, sem causar danos.

Importante consideração se faz necessária em relação aos bens fungíveis e infungíveis. Essa diferenciação é útil, como por exemplo, o mútuo somente recai nos bens fungíveis e o comodato somente recai sobre os bens infungíveis.

Os bens divisíveis e indivisíveis também recebem uma outra divisão. Temos os bens indivisíveis por natureza, como animais, indivisíveis por determinação legal, que a lei veda seu fracionamento (Ex: hipoteca) e por vontade das partes, que tornará algo indivisível, pelo prazo máximo de 5(cinco) anos.

Cabe mencionar, ainda, que os bens corpóreos são aqueles que contam com existência material; ao passo que os incorpóreos são abstratos.

Por fim, devemos ressaltar a importância dos bens de família. Trata-se de uma classificação fundamental para a proteção da dignidade humana, pois cria uma esfera de proteção para os bens necessários à subsistência dos sujeitos. Em regra, esses bens não podem ser penhorados, pois são tidos como essenciais para a sobrevivência digna.

COLOCANDO EM PRÁTICA OS CONHECIMENTOS EM RELAÇÃO AOS BENS

Como vimos nos parágrafos anteriores, a temática aqui trabalhada é extensa e possui diversos conceitos que são de suma importância para a vida prática na área do Direito. Até porque compreender um conteúdo específico, em seus mais variados aspectos, é fundamental para um profissional que irá aplicar a lei de maneira justa e coerente, bem como é um tema extremamente presente no cotidiano das pessoas.

Hoje em dia não existe um indivíduo que não possua um bem, seja ele de valor pequeno ou alto, sendo que as questões atinentes ao patrimônio são de interesse de todos, tendo em vista que são ligadas totalmente ao financeiro. No mundo globalizado de hoje, as mudanças jurídicas em relações aos bens são constantes. Atualmente, com o enorme uso da internet e com os recursos que ela traz, até mesmo as redes sociais são consideradas como bens.

É o caso, por exemplo, do patrimônio deixado pela cantora Marília Mendonça, que é alvo de disputa judicial. A universalidade de direito da cantora, compreendida como o conjunto de relações jurídicas dotadas de valor econômico inclui criptoativos, senhas de e-mail e até mesmo contas em redes sociais". Esses exemplos são totalmente relevantes para o Direito Civil e o conceito de bens da atualidade, tendo em vista que:

- criptoativos, apesar de serem moedas digitais, isto é, que não existem corporalmente, são consideradas como bens, contando inclusive com um valor alto no momento;
- redes sociais, ainda mais por se tratar de uma pessoa famosa, além de ter um valor sentimental, podem também agregar um valor financeiro; e
- senhas de e-mail são fundamentais para manter a privacidade da pessoa, mesmo que morta, devendo ser

respeitado o nome e a imagem da cantora.

Ademais, importante também entender as diversas espécies de bens existentes no Direito Civil, pois cada um possui características específicas e que conseqüentemente produzem efeitos jurídicos distintos. Os bens estão presentes em todas as relações jurídicas disciplinadas pelo Código Civil, como obrigações, contratos, Direito de Família e principalmente no Direito Sucessório.

É importante frisar que as classificações contam com certa flexibilidade, admitindo-se, por exemplo, que um bem indivisível se torne divisível pela vontade das partes ou pela força da lei. Outra particularidade importante diz respeito às partes de um bem imóvel que, se forem separados temporariamente, com finalidade de reestabelecimento, ainda poderão ser considerados imóvel, mesmo que seja possível transportá-lo. Verifica-se, portanto, que os conceitos de móvel e imóvel nem sempre refletem a literalidade dos termos, já que alguns bens podem ser tidos como imóveis pela ficção jurídica.

Os bens estão até mesmo sujeitos aos efeitos da inadimplência, pois podem ser objeto de ações de execuções e penhoras a fim de dar por cumprida uma obrigação anteriormente assumida, por isso conhecer as espécies de bens evita que o proprietário perca algum bem de forma indevida ou injusta. Como você pôde perceber, apesar de estarmos tratando de assunto de caráter teórico, essa matéria já possui aplicação prática, ficando completamente evidente que os estudos a respeito desse conteúdo são necessários para sua atuação prática que, após finalizar a graduação, irá se deparar com inúmeros conflitos que envolvam bens, inclusive se estiver em áreas fora do Direito Civil.

VÍDEO RESUMO

Estudamos nesta aula que o Direito Civil também trata dos bens. Por existir uma vasta lista de espécies e fins, o Código Civil determinou as regras para as diferentes classes de bens. Assim, o tema desta aula elucidou os assuntos que envolvem os bens principais e acessórios; os bens públicos e particulares; e o patrimônio.

Saiba mais

Na aula de hoje, os estudos foram focados nos bens, suas espécies, conceitos e características. Por ser uma temática atual e relevante, sugiro que o aluno(a) possa aprofundar os seus conhecimentos por meio da leitura do artigo “A RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA EFETIVIDADE” elaborado por Pamella Araujo Biessek e publicado pela PUC-

RS e que trata de uma temática super importante referente a impenhorabilidade de determinada espécie de bem.

Disponível em: https://www.pucrs.br/direito/wp-content/uploads/sites/11/2017/03/pamella_biessekz_2014_2.pdf. Acesso em: mar. 2023.

Para mostrar como o conceito de bens evolui com a sociedade, confira a matéria “Herança digital, como a de Marília Mendonça, é alvo de disputa judicial” que fala sobre os ativos digitais que compõem a herança da cantora Marília Mendonça.

Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/heranca-digital-como-a-de-marilia-mendonca-e-alvo-de-disputa-judicial/>. Acesso em: mar. 2023.

Ainda sobre esses bens que existem em meio digital, mas que possuem bastante valor econômico e para o Direito, confira a matéria “O que são bens digitais e as suas possibilidades de sucessão” da Editora Fórum.

Disponível em: <https://www.editoraforum.com.br/noticias/o-que-sao-bens-digitais-e-as-suas-possibilidades-de-sucessao/#:~:text=Ativos%20digitais%20como%20criptomoedas%2C%20milhas,a%20morte%20do%20usu%C3%A1rio-titular>. Acesso em: mar. 2023.

REFERÊNCIAS

1 minutos

Aula 1

BRASIL. **Constituição da República, de 5 de outubro de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em mar. 2023.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em mar. 2023.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em mar. 2023.

GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA F. R. **Manual de Direito Civil**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro – Parte Geral** – v. 1 – 20. ed. – São Paulo : Saraiva Jur,

2022.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil – v. I** / Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. – 30. Ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Aula 2

BRASIL. Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: mar. 2023.

BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: mar. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). AgRg no HC n. 712.529/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103977367&dt_publicacao=04/11/2022. Acesso em: mar. 2023.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA Filho, Rodolfo. **Manual de Direito Civil**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro: Parte Geral**. v. 1. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil – v. I** 30. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Aula 3

BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: mar. 2023.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA Filho, Rodolfo. **Manual de Direito Civil**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro: Parte Geral**. v. 1. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
LÔBO, Paulo Luiz Netto. **Direito Civil: Parte geral**. v. 1. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

Aula 4

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal.** Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: mar. 2023.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil.** Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: mar. 2023.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro – Parte Geral – v. 1.** 20. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2022.